

RESUELTO Y DESARROLLADO

Examen oficial 2023

Policía Nacional · Escala Básica · Prueba de conocimientos

Cómo hacerlo como el día del examen

- **Cien preguntas** con tres opciones de respuesta (A, B y C), en el mismo orden del cuadernillo oficial.
- **50 minutos** de tiempo total: pon un temporizador.
- Cada acierto suma un punto; **cada fallo resta medio**. Las preguntas en blanco no restan.
- Cada pregunta lleva la **respuesta correcta marcada**, la explicación de por qué y dónde se regula.

Recopilación elaborada por BluCop a partir de la convocatoria oficial. Las preguntas se presentan agrupadas por temas del temario y las soluciones están revisadas con la normativa vigente. Más convocatorias, con y sin resolver, en blucop.es/examenes.



Apúntate gratis en la app de BluCop

Este examen online con corrección automática y nota real, simulacros ilimitados, temario completo y psicotécnicos. Disponible para Android y para Apple.

blucop.es · [escanea el código para empezar](#)



1. Los partes de entrada para el uso de los servicios de hospedaje deberán ser firmados:

✓ **Por toda persona mayor de 14 años que haga uso de estos, conforme al sistema y modelo que se establezca.**

- B) Por toda persona mayor de 16 años que haga uso de estos, conforme al sistema y modelo que se establezca.
C) Por toda persona mayor de 18 años que haga uso de estos, conforme al sistema y modelo que se establezca.

POR QUÉ

Los partes de entrada en servicios de hospedaje deben firmarlos todas las personas mayores de 14 años que los utilicen, conforme al sistema y modelo establecido. No lo elevas a los 16 ni a los 18 años, que son los distractores habituales.

📌 Tema 5 · El Gobierno y la Administración

2. Entre las penas que pueden imponerse con arreglo al vigente Código Penal español, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa está dentro de:

- A) Las penas privativas de derechos.
B) Las penas accesorias.

✓ **Las penas privativas de libertad.**

POR QUÉ

La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa se clasifica en el Código Penal dentro de las penas privativas de libertad, pues se cumple en forma de privación de libertad o trabajos. No es pena accesoria ni privativa de derechos.

📌 Tema 16 · El Código Penal (parte general)

3. Según el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen policial:

✓ **Una falta leve.**

- B) Una falta muy grave.
C) Una falta grave.

POR QUÉ

Según el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, practicar cualquier juego en dependencias policiales, cuando perjudica el servicio o menoscaba la imagen, constituye falta leve. No alcanza la categoría de grave ni muy grave salvo que concurren circunstancias añadidas.

📌 Tema 6 · Los Funcionarios Públicos

4. La autorización de estancia por estudios autorizará a trabajar por cuenta propia y ajena, siempre que esta actividad laboral sea compatible con la realización de esos estudios, en relación con esta autorización señale la alternativa correcta:

✓ La actividad laboral no podrá ser superior a las treinta horas semanales.

B) La vigencia de la autorización para trabajar podrá exceder de la duración de la autorización de estancia.

C) La actividad laboral no podrá ser superior a las treinta y cinco horas semanales.

POR QUÉ

La autorización de estancia por estudios permite trabajar siempre que sea compatible con los estudios, pero la actividad laboral no podrá superar las treinta horas semanales. No son treinta y cinco horas, y la vigencia para trabajar nunca excede la de la propia estancia.

📌 Tema 10 · Extranjería (I)

5. Dirigir la Oficina Nacional de la lucha contra los delitos de Odio es un cometido que corresponde:

A) A la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía.

✓ A la Dirección General de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

C) Al Gabinete Técnico del Director General de la Policía.

POR QUÉ

El artículo 6.13.º del Real Decreto 207/2024 atribuye dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio a la Dirección General de Coordinación y Estudios, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. NO es un órgano de la Dirección General de la Policía. Lo que sí corresponde a la Policía Nacional es la interlocución social en la materia, atribuida a la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (artículo 7.2.f de la Orden INT/859/2023).

📌 Tema 8 · La Dirección General de la Policía

6. Las relaciones del Ministerio del Interior con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en cuestiones relacionadas con la protección internacional, corresponde a:

✓ Dirección General de Política Interior.

B) Secretaría General Técnica.

C) Subsecretario de Interior.

POR QUÉ

Las relaciones del Ministerio del Interior con Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de protección internacional corresponden a la Dirección General de Política Interior. No a la Secretaría General Técnica ni a la Subsecretaría, que tienen otras competencias.

📌 Tema 12 · La Protección Internacional

7. ¿Qué delito comete el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo?

✓ **Prevaricación.**

B) Cohecho.

C) Tráfico de influencias.

POR QUÉ

El funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo comete prevaricación. No la confundas con el cohecho (recibir dádivas) ni con el tráfico de influencias; aquí el núcleo es la resolución injusta consciente.

📌 Tema 3 · Constitución Española (II)

8. Está exento de responsabilidad penal:

A) El que obre por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.

✓ **El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.**

C) El que actúe a causa de su grave adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas.

POR QUÉ

Está exento de responsabilidad penal quien, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia, tenga gravemente alterada la conciencia de la realidad. El arrebato u obcecación y la grave adicción son atenuantes, no eximentes; ahí está el distractor.

📌 Tema 16 · El Código Penal (parte general)

9. En la Comisaría Provincial que sea a su vez sede de la Jefatura Superior de Policía, ¿quién es el encargado de coordinar las operaciones policiales que lleven a cabo sus unidades operativas territoriales?

A) La Unidad de Coordinación Operativo Provincial.

B) El Jefe Provincial de Operaciones.

✓ **La Unidad de Coordinación Operativa Territorial.**

POR QUÉ

Cuando la Comisaría Provincial es a la vez sede de la Jefatura Superior de Policía, la coordinación de las operaciones de sus unidades operativas territoriales corresponde a la UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA TERRITORIAL (UCOT). La Unidad de Coordinación Operativa Provincial es la que existe en las comisarías provinciales que NO son sede de Jefatura Superior.

📌 Tema 8 · La Dirección General de la Policía

10. Cómo se denomina la técnica que consiste en mandar mensajes “estafa” a medida, a objetivos concretos de los que se estudian sus hábitos, bien sea a un grupo de trabajadores de una misma empresa, bien sea a una única persona?

A) Ransomware.

✓ **Spear phishing.**

C) Spoofing.

POR QUÉ

La técnica que consiste en enviar mensajes-estafa a medida, dirigidos a objetivos concretos cuyos hábitos se estudian, sea un grupo de empleados o una sola persona, es el spear phishing. No la confundas con el ransomware (secuestro de datos) ni con el spoofing (suplantación de identidad).

📌 Tema 41 · Ciberseguridad, Software Malicioso e Ingeniería Social

11. Con la expresión “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”, la Organización de las Naciones Unidas se está refiriendo a:

A) Lucha contra el cambio climático.

✓ **El desarrollo sostenible.**

C) Preservar los recursos naturales por encima de todo.

POR QUÉ

Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias es la definición de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. No se reduce a la lucha contra el cambio climático ni a preservar los recursos por encima de todo.

📌 Tema 35 · Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y Medio Ambiente

12. Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) la siguiente definición “Cualquier tipo de información con valor adicional que puede ser utilizado por los agentes del orden para combatir la delincuencia” hace referencia a:

✓ **La “inteligencia criminal”.**

B) La “inteligencia forense”.

C) La “inteligencia operativa”.

POR QUÉ

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la información con valor añadido que el agente del orden usa para combatir la delincuencia es la inteligencia criminal. No la confundas con la forense (centrada en la prueba) ni con la operativa (orientada a una operación concreta).

📌 Tema 40 · La Inteligencia

13. Uno de los instrumentos de medida más utilizados en los estudios sobre personalidad autoritaria en los años 60, creada por Theodor W. Adorno junto con otros colaboradores, a finales de los años 40 es:

✓ **La escala F.**

B) La escala R.

C) La escala A.

POR QUÉ

El instrumento de medida de la personalidad autoritaria más conocido, creado por Theodor Adorno y colaboradores a finales de los años cuarenta, es la escala F (de fascismo). No existen con ese sentido la escala R ni la escala A; son distractores.

📌 Tema 29 · Las Actitudes y los Valores Sociales

14. Eduardo y Miguel, de 14 años, han difundido imágenes de alto contenido sexual creadas mediante inteligencia artificial utilizando el rostro de Marina, compañera de su clase. Señala cuál es la respuesta ante su conducta:

A) Se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes.

✓ **Podría imponerse una medida de internamiento en régimen cerrado.**

C) Se les aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000.

POR QUÉ

Eduardo y Miguel tienen catorce años cumplidos, así que ya son penalmente responsables conforme a la Ley Orgánica 5/2000, que se aplica de los catorce a los dieciocho. Por eso cabe imponerles medidas, entre ellas el internamiento en régimen cerrado. Las normas de protección de menores del Código Civil se reservan a los menores de catorce, y la Ley Orgánica 4/2000 es la de extranjería, que nada tiene que ver.

📌 Tema 17 · Penal Especial I

15. El plazo de presentación del recurso de amparo contra los actos de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas, de sus autoridades, funcionarios o agentes es de:

✓ **20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo.**

B) 30 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo.

C) 3 meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, dichos actos sean firmes.

POR QUÉ

Hay que distinguir los tres plazos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Contra actos de órganos ejecutivos y de la Administración (artículo 43) el plazo es de VEINTE DÍAS; contra actos de órganos judiciales (artículo 44) es de treinta; y contra actos sin valor de ley de las Cámaras (artículo 42), de tres meses. La pregunta sitúa el supuesto en los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas, así que son veinte días.

📌 Tema 4 · La Unión Europea

16. ¿Cuál de las siguientes alternativas es cierta en relación a los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

- A) Serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un periodo de seis años
- B) Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los jueces en las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

✓ Las alternativas a) y b) son correctas.

POR QUÉ

Las dos afirmaciones son ciertas y proceden del artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: los jueces del Tribunal de Justicia son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de SEIS años, y cada TRES años hay una renovación parcial, pudiendo ser nombrados de nuevo los salientes.

📌 Tema 4 · La Unión Europea

17. A qué familiar, nacional de un tercer Estado, NO se le aplica el régimen comunitario sobre el derecho a la libre circulación:

- A) Al hijo de 25 años de la mujer de un ciudadano francés, que vive a su cargo.

✓ A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal no inscrita en un registro público establecido.

- C) Al hijo de 18 años de la pareja de hecho debidamente registrada de un ciudadano alemán.

POR QUÉ

No se aplica el régimen comunitario de libre circulación a la pareja con la que se mantenga una unión análoga a la conyugal cuando no está inscrita en un registro público establecido. La inscripción registral es el requisito que activa el régimen; sin ella queda excluida.

📌 Tema 10 · Extranjería (I)

18. ¿Cómo es conocido en los ámbitos delincuenciales y, por extensión, policialmente el virus-troyano “ransomware”?

✓ Bloker.

- B) Shutter.
- C) Crasher.

POR QUÉ

En el argot delincencial y policial el ransomware se conoce como BLOKER, por su efecto: bloquea el equipo o cifra los archivos y pide un rescate para devolver el acceso. «Shutter» y «Crasher» no designan esta familia de programas dañinos.

📌 Tema 41 · Ciberseguridad, Software Malicioso e Ingeniería Social

19. Indique la función que es específica de los jefes de seguridad, en el ámbito de la empresa de seguridad en cuya plantilla están integrados:

✓ **La supervisión de la observancia de la normativa de la seguridad privada aplicable.**

- B) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
- C) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y el patrimonio.

POR QUÉ

La función específica del Jefe de seguridad es la supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable. La identificación y evaluación de riesgos corresponde al Director de seguridad; ahí está la frontera entre ambas figuras.

📌 Tema 13 · La Seguridad Privada

20. Cuál de estas aseveraciones es correcta:

- A) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

✓ **Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.**

- C) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el Título III atribuye expresamente a las Cortes Generales.

POR QUÉ

Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II de la Constitución Española atribuye expresamente a las Cortes Generales, vinculadas a la Corona. La clave es que son competencias no legislativas y del Título II, no del Título III.

21. En la organización territorial de la Administración General del Estado, ¿qué nivel tendrán los Subdelegados del Gobierno en las provincias?

✓ **De Subdirectores generales.**

- B) De Subsecretarios.
- C) De Directores generales.

POR QUÉ

En la organización territorial de la Administración General del Estado, los Subdelegados del Gobierno en las provincias tienen nivel de Subdirectores generales. No alcanzan el rango de Directores generales ni el de Subsecretarios, reservados a otros órganos.

📌 Tema 7 · El Ministerio del Interior

22. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”, se encuentra recogido en uno de los siguientes principios básico de actuación:

A) Adecuación al ordenamiento jurídico.

✓ **Relaciones con la comunidad.**

C) Dedicación profesional.

POR QUÉ

Impedir toda práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral se encuadra en el principio básico de actuación de relaciones con la comunidad de la Ley Orgánica 2/1986. No pertenece a la adecuación al ordenamiento jurídico ni a la dedicación profesional.

📌 Tema 9 · Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

23. La Real Academia de la Lengua define como verbo incoativo al verbo que:

✓ **Indica el comienzo de una acción.**

B) Se construye sin complemento directo.

C) Expresa una acción que se compone de acciones repetidas.

POR QUÉ

Un verbo incoativo es el que INDICA EL COMIENZO DE UNA ACCIÓN (amanecer, enrojecer, florecer). El que se construye sin complemento directo es el intransitivo, y el que expresa acciones repetidas es el frecuentativo o iterativo.

📌 Tema 36 · La Gramática de la Lengua Española

24. Si se causa a una persona una lesión que solo necesita una primera asistencia facultativa para su curación:

A) Es un delito de lesiones.

✓ **Es un delito leve de lesiones.**

C) No daría lugar a acción penal alguna.

POR QUÉ

Causar una lesión que solo precisa una primera asistencia facultativa, sin tratamiento médico o quirúrgico posterior, constituye delito leve de lesiones. Si requiriera tratamiento ulterior sería delito de lesiones; la mera asistencia inicial marca la diferencia.

📌 Tema 17 · Penal Especial I

25. Dentro de los autores más importantes de la globalización, que autor introduce el término “Ciudad Global”:

A) Theodore Levitt.

B) Marshall McLuhan.

✓ **Saskia Sassen.**

POR QUÉ

El término «ciudad global» lo acuñó SASKIA SASSEN para describir los nodos urbanos donde se concentran los servicios avanzados que hacen funcionar la economía mundial. Theodore Levitt es el autor de la «globalización de los mercados» y Marshall McLuhan, el de la «aldea global».

📌 Tema 28 · Globalización y Antiglobalización

26. ¿Cuál es la capa encargada de realizar el encaminamiento o enrutamiento de los paquetes a través de las redes de datos en el modelo OSI?

✓ **La capa de red.**

- B) La capa de enlace.
- C) La capa de transporte.

POR QUÉ

En el modelo OSI, la capa encargada del encaminamiento o enrutamiento de los paquetes a través de las redes de datos es la capa de red. La capa de enlace gestiona el acceso al medio y la de transporte la entrega extremo a extremo.

📌 Tema 39 · Internet, Intranet, Correo Electrónico y Redes Sociales

27. Según el nuevo RD 726/2020 que modifica al RD 137/1993 del reglamento de armas, son piezas esenciales de un arma corta de fuego:

✓ **Armazón, cañón, tambor, cerrojo y corredera.**

- B) Armazón, cañón, cerrojo y mecanismos de cierre.
- C) Armazón, cañón, tambor, cerrojo, corredera y mecanismos de cierre.

POR QUÉ

Tras la reforma del Real Decreto 726/2020, los componentes esenciales del arma corta de fuego son el armazón, el cañón, el tambor y la corredera o el cerrojo. Fíjate en que no es una lista acumulativa que sume además los mecanismos de cierre: esos aparecen en la enumeración de las armas largas, junto a la caja o cajón de mecanismos y a la báscula.

📌 Tema 42 · Las Armas de Fuego

28. No es un establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad:

- A) Las Farmacias.
- B) Las Gasolineras.

✓ **Los Estancos.**

POR QUÉ

Se pide el que NO está obligado. La normativa de seguridad privada impone medidas de seguridad a joyerías y platerías, galerías de arte, estaciones de servicio, oficinas de farmacia, administraciones de lotería, despachos de apuestas y establecimientos de juego. Los ESTANCOS no figuran en esa lista.

📌 Tema 12 · La Protección Internacional

29. Atendiendo al Real Decreto 94/2022 de 1 de febrero, de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería depende:

✓ **La Subdirección General de Cooperación Policial Internacional.**

- B) La Subdirección General de Innovación Europea.
- C) La Subdirección General de Coordinación Policial Internacional.

POR QUÉ

Según el Real Decreto 94/2022, de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería depende la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional. Atención al matiz Policial: el distractor cambia esa palabra por Coordinación.

📌 Tema 7 · El Ministerio del Interior

30. Con respecto a la expedición del pasaporte es cierto lo siguiente:

✓ **En el extranjero corresponde a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España.**

- B) En el territorio nacional a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
- C) Su expedición no está sujeta al pago de tasas.

POR QUÉ

En el extranjero, la expedición del pasaporte corresponde a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España. En territorio nacional la asume la Dirección General de la Policía, y su expedición sí está sujeta al pago de tasas.

📌 Tema 1 · El Derecho

31. ¿Qué nombre reciben aquellas normas penales cuyo supuesto de hecho se configuran por remisión a una norma de carácter no penal?

- A) Normas penales completas.

✓ **Normas penales en blanco.**

- C) Normas penales incompletas o dependientes.

POR QUÉ

Las normas penales cuyo supuesto de hecho se completa por remisión a una norma no penal se denominan normas penales en blanco. No las confundas con las incompletas o dependientes (que remiten a otro precepto penal) ni con las completas.

📌 Tema 16 · El Código Penal (parte general)

32. En relación a la Ley Orgánica 9/2015, ¿en cuál de las siguientes situaciones administrativas tiene derecho un Policía Nacional a la reserva de su puesto de trabajo durante al menos dos años?

✓ **Excedencia por cuidado de familiares.**

B) Excedencia por agrupación familiar.

C) Excedencia por prestación de servicio en el sector público.

POR QUÉ

Según la Ley Orgánica 9/2015, la excedencia por cuidado de familiares da derecho a la reserva del puesto de trabajo durante al menos dos años. La excedencia por agrupación familiar o por servicio en el sector público no garantizan esa reserva en los mismos términos.

📌 Tema 6 · Los Funcionarios Públicos

33. Atendiendo al artículo 3 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer, es la definición de:

A) Expresión de género.

✓ **Identidad sexual.**

C) Orientación sexual.

POR QUÉ

El artículo 3 de la Ley 4/2023 define la identidad sexual como la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer. No la confundas con la expresión de género ni con la orientación sexual.

📌 Tema 23 · Igualdad, violencia de género y no discriminación

34. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es creada en:

A) 1950.

✓ **1951.**

C) 1952.

POR QUÉ

La Organización Internacional para las Migraciones se creó en 1951, en el contexto de los desplazamientos masivos de la posguerra europea. Desde 2016 es organismo conexo de Naciones Unidas.

📌 Tema 31 · Las Migraciones

35. Un extranjero que entre en España con la finalidad de cursar o ampliar estudios en nuestro país estará sometido al régimen de:

- A) Residencia temporal si el curso para el que estén matriculados dura más de 90 días.
- B) Residencia de larga duración cuando se trate de estudios universitarios que se desarrollan en varios cursos.

✓ **Régimen de estancia con una duración inicial igual a la del curso para el que está matriculado.**

POR QUÉ

El extranjero que entra en España para cursar o ampliar estudios queda sometido al régimen de estancia, con una duración inicial igual a la del curso para el que se matricula. No es residencia temporal ni de larga duración, que responden a otras finalidades.

📌 Tema 10 · Extranjería (I)

36. Si nos referimos en un vehículo al “EDR” hacemos referencia a:

- A) Los elementos obligatorios en el vehículo n el transporte de mercancías peligrosas.

✓ **Una especie de “caja negra” encargada de recabar información para esclarecer las posibles causas de un siniestro.**

- C) Una solución de seguridad diseñada para detectar y bloquear amenazas, actuando como si fuera el antivirus para evitar intrusos informáticos en el vehículo.

POR QUÉ

El EDR de un vehículo es una especie de caja negra que recaba información para esclarecer las causas de un siniestro. No son los elementos obligatorios para el transporte de mercancías peligrosas ni una solución de ciberseguridad.

📌 Tema 40 · La Inteligencia

37. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los funcionarios públicos es:

✓ **La evaluación del desempeño.**

- B) La estadística laboral.
- C) La carrera profesional.

POR QUÉ

El procedimiento que mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados de los empleados públicos es la evaluación del desempeño. No la confundas con la carrera profesional (progresión del funcionario) ni con la estadística laboral.

📌 Tema 10 · Extranjería (I)

38. Señale la opción correcta sobre la vecindad civil:

A) Se adquiere por residencia continuada durante un año, siempre que el interesado manifieste esa voluntad.

✓ **El matrimonio no altera la vecindad civil.**

C) En caso de duda, prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de residencia.

POR QUÉ

Sobre la vecindad civil, el matrimonio no altera por sí mismo la vecindad civil de los cónyuges. La adquisición por residencia exige diez años sin declaración en contra o dos con declaración expresa, no un año, por lo que esos distractores son incorrectos.

📌 Tema 1 · El Derecho

39. La L.O. 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, en su artículo tercero hace alusión a los datos de personas fallecidas. En caso de fallecimiento de menores, cuando sea el Ministerio Fiscal el que ejerza las facultades establecidas, podrá actuar:

✓ **De oficio o a instancia de cualquier persona interesada.**

B) De oficio o a instancia de parte, cuando se trate de familiares de segundo grado.

C) De oficio o a instancia de parte, cuando se trate del representante legal del menor.

POR QUÉ

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 7/2021, en caso de fallecimiento de menores el Ministerio Fiscal puede ejercer las facultades sobre sus datos de oficio o a instancia de cualquier persona interesada. No se limita a familiares de segundo grado ni al representante legal.

📌 Art. 3 · LO Datos Penales — Tema 26 · Protección de Datos Personales

40.Cuál de las siguientes NO es un Área Especializada del Ministerio Fiscal?

A) Medio ambiente.

B) Tratas de Personas y Extranjería.

✓ **Siniestralidad laboral.**

POR QUÉ

La Siniestralidad Laboral no constituye un Área Especializada propia del Ministerio Fiscal, a diferencia de Medio Ambiente o Trata de Personas y Extranjería, que sí lo son. La pregunta busca la materia que queda fuera del listado de áreas especializadas.

📌 Tema 9 · Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

41. Según se establece en el Reglamento de Armas, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al arma de repetición:

- A) Arma de fuego que se recarga antes de cada disparo.
- B) Arma de fuego sin depósito de municiones.

✓ **Arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones.**

POR QUÉ

Según el Reglamento de Armas, el arma de repetición es la que se recarga después de cada disparo mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho del depósito. No es la que se recarga antes de cada disparo ni la que carece de depósito.

📌 Tema 42 · Las Armas de Fuego

42. La quejas ante el Defensor del Pueblo, ¿cuándo pueden ser presentadas?

- A) En el plazo máximo de dos años, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

✓ **En el plazo máximo de un año, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.**

- C) En el plazo máximo de tres años, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.

POR QUÉ

El artículo 15 de la Ley Orgánica 3/1981 fija un plazo de UN AÑO para presentar la queja ante el Defensor del Pueblo, contado desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. Cuidado con el momento inicial del cómputo: no es desde que los hechos se producen, sino desde que se conocen.

📌 Tema 3 · Constitución Española (II)

43. ¿Cuál de los siguientes delitos NO está incardinado en el código penal como delito contra el orden público?

✓ **Delito de rebelión.**

- B) Delito de desórdenes públicos.
- C) Delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos.

POR QUÉ

El delito de rebelión no se ubica entre los delitos contra el orden público del Código Penal, sino entre los delitos contra la Constitución. Sí lo son los desórdenes públicos y el atentado contra la autoridad; busca el que está fuera de ese título.

📌 Tema 19 · Delitos contra el Orden Público

44. La suspensión de los derechos de reunión y manifestación podrá acordarse:

- A) En el supuesto de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.
- B) Solo en los supuestos de declaración del estado de alarma o excepción.

✓ Solo en el supuesto de declaración del estado de excepción o de sitio.

POR QUÉ

La suspensión de los derechos de reunión y manifestación solo puede acordarse en los estados de excepción o de sitio, nunca en el de alarma. Es un matiz clave del régimen constitucional de los estados excepcionales que se pregunta con frecuencia.

📌 Tema 2 · Constitución Española (I)

45. Dentro de una empresa de seguridad, en cuya plantilla están integradas ¿quién realiza las funciones de organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada?

- A) Directores de seguridad.

✓ Jefes de seguridad

- C) Vigilantes de seguridad.

POR QUÉ

Las funciones de organización, dirección e inspección del personal y de los servicios de seguridad privada corresponden a los JEFES DE SEGURIDAD (artículo 36 de la Ley 5/2014). El director de seguridad se ocupa de la dirección y planificación del departamento de seguridad de la entidad para la que trabaja, y el vigilante ejecuta el servicio.

📌 Tema 13 · La Seguridad Privada

46. ¿Cuál de estas frases está escrita correctamente?

✓ No sabemos los porqués de su expulsión del equipo.

- B) Tras el desafortunado accidente, falleció debido a la instalación de gases tóxicos.
- C) La gravedad del delito determinó que el juez le infringiera una dura pena de prisión.

POR QUÉ

La correcta es «No sabemos los porqués de su expulsión del equipo»: aquí «porqué» es sustantivo, lleva tilde y admite plural. La opción del juez es errónea porque confunde «infligir» (imponer un castigo) con «infringir» (incumplir una norma): al juez le corresponde infligir la pena.

📌 Tema 32 · Geografía Humana

47. En aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los titulares de la patria potestad podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles.

✓ **En nombre y representación de los menores de catorce años.**

- B) En nombre y representación de los menores de dieciséis años.
- C) En nombre y representación de los menores de dieciocho años.

POR QUÉ

Según la Ley Orgánica 3/2018, los titulares de la patria potestad pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en nombre de los menores de catorce años. A partir de esa edad el menor puede ejercerlos por sí mismo en muchos supuestos.

📌 Tema 26 · Protección de Datos Personales

48. El que ocupe una vivienda, sin la debida autorización o se mantuviere en ella en contra de la voluntad de su titular, cometerá un delito de usurpación:

- A) Cuando la vivienda constituya morada.

✓ **Cuando la vivienda no constituya morada.**

- C) Al tratarse de una vivienda cometerá en todo caso, un delito de allanamiento de morada.

POR QUÉ

Ocupar una vivienda sin autorización o mantenerse en ella contra la voluntad del titular constituye delito de usurpación cuando la vivienda no constituye morada. Si fuera morada, el delito sería allanamiento; ahí está la clave para no equivocarse.

📌 Tema 18 · Penal Especial II

49. “A” mediante un Killer USB inutiliza el ordenador de “B” al objeto de dejar sus programas informáticos inoperativos, provocando que se suspendiese el servicio de metro a la hora punta. “A” responderá de:

- A) Delito de daños informático.
- B) Delito básico de daños.

✓ **Delito de daños informático agravado.**

POR QUÉ

El delito de daños informático se agrava cuando afecta a infraestructuras o servicios esenciales; inutilizar sistemas y suspender el servicio de metro en hora punta encaja en el tipo agravado. Por eso no basta el delito básico de daños ni la modalidad informática simple.

📌 Tema 20 · Los Delitos Informáticos

50. En las Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios, la misión de coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma corresponde a:

✓ **La Junta de Seguridad.**

- B) El Consejo de Política de Seguridad.
- C) La Junta autonómica de Seguridad.

POR QUÉ

En las Comunidades Autónomas con Cuerpos de Policía propios, coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la policía autonómica corresponde a la Junta de Seguridad. No la confundas con el Consejo de Política de Seguridad, de composición y funciones distintas.

📌 Tema 9 · Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

51. Conforme a la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, la Banda de Música de la Policía Nacional dependerá:

✓ **Servicio de Protocolo de la Dirección General de la Policía, incardinado en el área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa.**

- B) Oficina de Marca incardinado en el área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa.
- C) Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación.

POR QUÉ

Conforme a la Orden INT/859/2023, la Banda de Música de la Policía Nacional depende del Servicio de Protocolo de la Dirección General de la Policía, incardinado en el área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa. No depende de la Oficina de Marca.

📌 Tema 8 · La Dirección General de la Policía

52. En el actual Código Penal, el hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, conteste la respuesta correcta:

- A) Cuando se trate de cosas de necesidad, pero no cause una situación de desabastecimiento.

✓ **Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural y científico.**

- C) Cuando se utilice a menores de dieciocho años para la comisión del delito.

POR QUÉ

En el Código Penal, el hurto se castiga con prisión de uno a tres años cuando se sustraen cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. El uso de menores o las cosas de primera necesidad responden a otros supuestos distintos del enunciado.

📌 Tema 18 · Penal Especial II

53. ¿Quién declara la vacante en el cargo del Defensor del Pueblo por muerte, renuncia o expiración del plazo de mandato?

✓ **El presidente del Congreso de los Diputados.**

B) Las tres quintas partes de los componentes de cada cámara.

C) El presidente del Senado.

POR QUÉ

La vacante del cargo de Defensor del Pueblo por muerte, renuncia o expiración del mandato la declara el Presidente del Congreso de los Diputados. No la declara el Presidente del Senado ni se exige una mayoría de tres quintos para ello.

📌 Tema 3 · Constitución Española (II)

54. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social:

A) Invalidará el contrato de trabajo con respecto a los derechos del trabajador extranjero.

✓ **No invalidará el contrato de trabajo con respecto a los derechos del trabajador civil extranjero.**

C) Será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección de los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación.

POR QUÉ

Según la Ley Orgánica 4/2000, la falta de autorización de residencia y trabajo no invalida el contrato respecto a los derechos del trabajador extranjero, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario. El trabajador conserva las prestaciones que le correspondan.

📌 Tema 24 · La Prevención de Riesgos Laborales

55. En el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se establece, en cuanto a la identificación de personas, que se llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana, ¿a qué autoridad y con qué periodicidad deberá remitir el órgano competente de la Administración extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una de ellas?:

A) Al Ministerio Fiscal trimestralmente.

B) A la Autoridad Judicial mensualmente.

✓ **Al Ministerio Fiscal mensualmente.**

POR QUÉ

El artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 obliga a remitir al Ministerio Fiscal, mensualmente, el extracto de las diligencias de identificación con el tiempo empleado en cada una. No es trimestral ni se dirige a la autoridad judicial.

📌 Tema 14 · La Seguridad Ciudadana

56. El sistema de nombres de dominios o DNS (Domain Name System) es un conjunto de protocolos y servicios que nació con la finalidad de evitar a las personas usuarias el esfuerzo de tener que recordar una dirección IP. Atendiendo a sus funciones, ¿qué tipos hay de servidores DNS?

✓ **Maestros, esclavos y locales.**

- B) Directos e indirectos.
- C) Prioritarios, anterior y posterior.

POR QUÉ

Atendiendo a sus funciones, los servidores DNS se clasifican en MAESTROS, ESCLAVOS Y LOCALES: el maestro guarda la copia original de la zona, el esclavo la replica y el local resuelve las consultas de su red apoyándose en la caché. Las otras dos clasificaciones no existen.

📌 Tema 39 · Internet, Intranet, Correo Electrónico y Redes Sociales

57. Cuando hablamos del derecho a la intimidad, su vulneración mediante la interceptación de las telecomunicaciones o utilizando artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, requerirá:

✓ **Denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.**

- B) Querrela de la persona agraviada o de su representante legal.
- C) Se podrá proceder de oficio en todos los casos.

POR QUÉ

La vulneración del derecho a la intimidad mediante interceptación de comunicaciones o artificios técnicos de escucha o grabación requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Es un delito semipúblico: no cabe perseguirlo de oficio en todo caso ni se exige querrela.

📌 Tema 21 · El Proceso Penal

58. Los informes de investigación elaborados por un detective privado deberán conservarse:

- A) Por un periodo máximo de cinco años.

✓ **Durante al menos tres años.**

- C) Hasta su entrega al cliente que los hubiera solicitado.

POR QUÉ

Los informes de investigación elaborados por un detective privado deben conservarse durante al menos tres años. No es un máximo de cinco años ni se limita a conservarlos solo hasta su entrega al cliente.

📌 Tema 13 · La Seguridad Privada

59. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por:

- A) Un juez por Estado miembro y está asimismo asistido por 27 abogados generales.
- B) Dos jueces por Estado miembro y están asistidos por 27 abogados generales.

✓ **Un juez por Estado miembro y está asimismo asistido por 11 abogados generales.**

POR QUÉ

El Tribunal de Justicia se compone de UN JUEZ POR ESTADO MIEMBRO y está asistido por ONCE abogados generales. El número de abogados generales es lo que suele fallarse: no coincide con el de Estados miembros.

📌 Tema 4 · La Unión Europea

60. Al valor de la densidad de población, que se obtiene de dividir el número de habitantes entre la superficie en kilómetros cuadrados de un territorio, se le denomina también:

- A) Saldo vegetativo.

✓ **Población relativa.**

- C) Población absoluta.

POR QUÉ

La densidad de población (habitantes divididos entre la superficie en kilómetros cuadrados) se denomina también población relativa. No la confundas con la población absoluta (el total de habitantes) ni con el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones).

📌 Tema 32 · Geografía Humana

61. La coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera le corresponde a:

- A) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

✓ **La Dirección General de Coordinación y Estudios.**

- C) La Subdirección General de Cooperación Internacional.

POR QUÉ

La coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera corresponde a la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Es el mismo órgano al que se atribuyen otras funciones de coordinación internacional que suelen adjudicarse por error a la Comisaría General de Extranjería.

📌 Tema 7 · El Ministerio del Interior

62. Se está efectuando un registro domiciliario, con mandamiento de entrada y registro, por un presunto delito de exploración sexual. En el transcurso del registro y sin que hubiera previsión de ellos, aparece un dispositivo de almacenamiento masivo de información digital que pudiera contener pruebas relevantes para los investigadores. ¿Cómo procederán los policías?

- A) Consignarán en el acta la recogida del dispositivo para su posterior análisis, pues ya cuentan con el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

✓ **Necesitarán solicitar otra autorización al Juez competente para poder acceder al contenido de los datos del dispositivo, dado que en el mandamiento inicial no solicitaron este extremo.**

- C) Como quiera que el mandamiento no contemplaba esta posibilidad, el ordenador no se podrá recoger.

POR QUÉ

Hallado de forma imprevista un dispositivo de almacenamiento masivo durante un registro domiciliario, los policías necesitan una nueva autorización judicial para acceder a su contenido, pues el mandamiento inicial no lo contemplaba. Pueden recoger el dispositivo, pero no examinar sus datos sin habilitación específica.

📌 Tema 21 · El Proceso Penal

63. Cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, es objeto de un trato discriminatorio, conforme a la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿de qué tipo de discriminación se trata?

- A) Discriminación indirecta.

✓ **Discriminación por asociación.**

- C) Discriminación por error.

POR QUÉ

Conforme a la Ley 4/2023, sufrir un trato discriminatorio por la relación con otra persona en la que concurre una causa de discriminación es discriminación por asociación. No la confundas con la indirecta (norma neutra de efecto desfavorable) ni con la discriminación por error.

📌 Tema 23 · Igualdad, violencia de género y no discriminación

64. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía. Dicha adscripción deberá respetar, entre otros, el siguiente principio:

- A) En cualquier momento podrán ser reemplazadas por otras, por decisión de las Autoridades estatales.

✓ **Dichas Unidades actuarán siempre bajo el mando de sus Jefes Naturales.**

- C) Las Unidades adscritas dependerán, orgánicamente, de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, y funcionalmente del Ministerio del Interior.

POR QUÉ

Las Comunidades Autónomas pueden solicitar la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía, que actuarán siempre bajo el mando de sus Jefes Naturales. No pueden ser reemplazadas a voluntad estatal ni dependen orgánicamente de la Comunidad Autónoma.

📌 Tema 9 · Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

65. A finales de los años 70, Lawrence E. Cohen y Marcus Felson, establecieron que el delito se produce cuando coinciden tres elementos: el delincuente tiene una motivación para realizarlo, la víctima es algo alcanzable y el control social que protegería a la víctima falla. Esta teoría se llama:

A) Teoría de las ventanas rotas.

✓ **Teoría de las actividades cotidianas o rutinarias.**

C) Teoría de la elección racional.

POR QUÉ

La teoría que sitúa el delito en la confluencia de un delincuente motivado, una víctima u objetivo accesible y la ausencia de control eficaz es la teoría de las actividades cotidianas o rutinarias, de Cohen y Felson. No la confundas con la elección racional ni con las ventanas rotas.

📌 Tema 33 · La Seguridad

66. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer delitos NO está penada expresamente en:

A) Los delitos de lesiones.

B) Los delitos de detención ilegal y secuestro.

✓ **Los delitos de agresiones sexuales.**

POR QUÉ

La provocación, la conspiración y la proposición no se castigan expresamente en los delitos de agresiones sexuales, a diferencia de las lesiones o la detención ilegal y el secuestro, donde sí están penadas. La pregunta busca el grupo de delitos donde no se prevén esos actos preparatorios.

📌 Tema 16 · El Código Penal (parte general)

67. Las medidas de vigilancia, prevención, protección o reacción a prestar, de forma complementaria a aquellas previstas por los operadores críticos en cada una de las infraestructuras críticas, se contemplan en:

✓ **Los Planes de Apoyo Operativo.**

B) Los Planes de Seguridad del Operador.

C) Los Planes de protección Específicos.

POR QUÉ

Las medidas de vigilancia, prevención, protección o reacción complementarias a las previstas por los operadores críticos en cada infraestructura se contemplan en los Planes de Apoyo Operativo. No las confundas con los Planes de Seguridad del Operador ni con los Planes de Protección Específicos.

📌 Tema 15 · Infraestructuras Críticas

68. El Presidente del Gobierno en funciones NO tiene la siguiente facultad:

- A) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- B) Presentar proyectos de ley al Senado.

✓ **Proponer al Rey la disolución del Senado.**

POR QUÉ

El Presidente del Gobierno en funciones no puede proponer al Rey la disolución del Senado, por las limitaciones propias del Gobierno en funciones. Sí puede, en cambio, despachar el ordinario y otras tareas de gestión, de ahí que esa sea la facultad vedada.

📌 Tema 5 · El Gobierno y la Administración

69. De las siguientes afirmaciones respecto a la Unidad adscrita de la Policía Nacional en Galicia. ¿Cuál es la correcta?

- A) Depende orgánicamente de las Autoridades de la Xunta de Galicia.

✓ **Depende orgánicamente del Ministerio del Interior.**

- C) Depende funcionalmente de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

POR QUÉ

La Unidad adscrita de la Policía Nacional en Galicia depende orgánicamente del Ministerio del Interior. Su dependencia de la Comunidad Autónoma es solo funcional; orgánicamente permanece bajo el Ministerio, que es la clave de la respuesta.

📌 Tema 8 · La Dirección General de la Policía

70. Si alguien quiere participar en una media maratón de su ciudad teniendo una marca dentro de la mínima aceptada, pero dado su aspecto enfermizo le es negada la posibilidad de inscribirse en dicha prueba, esto sería considerado:

✓ **Discriminación por error.**

- B) Discriminación por asociación.
- C) Discriminación interseccional.

POR QUÉ

Negar la inscripción en una prueba a quien cumple la marca solo por su aspecto enfermizo, atribuyéndole erróneamente una condición, es discriminación por error. No es por asociación (relación con un tercero) ni interseccional (conurrencia de varias causas).

📌 Tema 2 · Constitución Española (I)

71. La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los precursores de explosivos y el tratamiento de datos del Sistema de Registro de Pasajeros (PNR) le corresponde a:

- A) Dirección General de la Policía.
- B) Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

✓ **Secretaría de Estado de Seguridad.**

POR QUÉ

La dirección y coordinación de las actuaciones sobre precursores de drogas, precursores explosivos y el tratamiento de datos del Sistema de Registro de Pasajeros corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad. No a la Dirección General de la Policía ni a la Inspección de Personal y Servicios.

📌 Tema 21 · El Proceso Penal

72. Según el RD 67/2010 sobre adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración general del Estado, el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales será:

- A) El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- B) La Inspección de Personal de Servicios y Servicios de Seguridad.

✓ **La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.**

POR QUÉ

Conforme al Real Decreto 67/2010, el órgano específico de participación y negociación sindical en prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado es la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. No el Comité de Seguridad y Salud ni la Inspección de Personal.

📌 Tema 45 · La Prevención de Riesgos Laborales en la Seguridad Vial

73. “El proceso a través del cual una determinada dosis de droga va produciendo un efecto progresivamente menor a medida que se va repitiendo su administración o, lo que es lo mismo, un proceso que obliga a ir aumentando progresivamente la dosis según se repiten las administraciones para producir el efecto original” define, según Bandres, Campos y Velasco (1986).

✓ **La tolerancia.**

- B) La dependencia.
- C) La adicción.

POR QUÉ

El proceso por el que una misma dosis produce un efecto progresivamente menor, obligando a aumentarla para lograr el efecto original, se denomina tolerancia. No la confundas con la dependencia (necesidad de consumir) ni con la adicción (patrón compulsivo).

📌 Tema 34 · Las Drogodependencias

74. ¿Quién de las siguientes personas está obligado a denunciar?

- A) El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en la análoga relación de afectividad, cuando se trate de un delito de robo con fuerza.
- B) El ascendiente cuando se trate de un delito contra la hacienda pública.

✓ **El descendiente cuando se trate de un delito contra la trata de seres humanos.**

POR QUÉ

Está obligado a denunciar el descendiente cuando se trate de un delito contra la trata de seres humanos. La dispensa del deber de denunciar por parentesco decae ante delitos especialmente graves como la trata, de ahí que esa sea la opción correcta.

📌 Tema 5 · El Gobierno y la Administración

75. ¿Qué tipo de denuncia NO está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

- A) Denuncia verbal.

✓ **Denuncia anónima o delación.**

- C) Denuncia por mandato o representante.

POR QUÉ

La denuncia anónima o delación no está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sí prevé la denuncia verbal y la formulada por mandatario con poder. Es un clásico: la ley contempla la forma verbal y la escrita, pero no el anónimo como cauce reglado.

📌 Tema 21 · El Proceso Penal

76. ¿Cómo se denomina el empleado público que solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin?

- A) Funcionario interino.
- B) Personal laboral.

✓ **Personal eventual.**

POR QUÉ

El empleado público que solo realiza funciones de confianza o asesoramiento especial, retribuido con cargo a créditos presupuestarios destinados a tal fin, es personal eventual. No es funcionario interino ni personal laboral, figuras con régimen distinto.

📌 Tema 6 · Los Funcionarios Públicos

77. Para la concesión de la nacionalidad española por residencia, se requiere para las personas que hayan obtenido la condición de refugiado una permanencia en España de:

A) Diez años.

✓ **Cinco años.**

C) Tres años.

POR QUÉ

El artículo 22 CC establece plazos reducidos de residencia para la concesión de la nacionalidad española. El plazo general es de diez años. Para las personas que hayan obtenido la condición de refugiado el plazo se reduce a CINCO años. No debe confundirse con los dos años aplicables a nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes.

📌 Tema 12 · La Protección Internacional

78. ¿Cuál es la edad máxima de permanencia en el servicio activo de un funcionario público?

A) La correspondiente a la jubilación forzosa, sesenta y cinco años.

B) Se podrá permanecer en servicio activo como máximo hasta los setenta y dos años en los términos que se establezcan en las leyes de la función pública.

✓ **Según la legislación vigente, un funcionario público podrá jubilarse máximo a los setenta años siempre que lo solicite y le sea concedido.**

POR QUÉ

Hay que separar dos edades. La jubilación forzosa se declara a los sesenta y cinco años, pero el artículo 67.3 del TREBEP permite al funcionario prolongar voluntariamente su permanencia en el servicio activo hasta como máximo los SETENTA años, siempre que lo solicite y la Administración lo conceda. Los setenta y dos años no aparecen en la norma.

📌 Tema 6 · Los Funcionarios Públicos

79. Los funcionarios sancionados con traslado forzoso no podrán obtener un nuevo destino por ningún procedimiento en el centro, unidad o plantilla de la que fueron trasladados, en el período de:

A) Tres años.

✓ **Uno a tres años.**

C) Un año.

POR QUÉ

Según el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional, los funcionarios sancionados con traslado forzoso no podrán obtener un nuevo destino por ningún procedimiento en el centro, unidad o plantilla de la que fueron trasladados, en el período de uno a tres años determinado en la resolución sancionadora. El plazo exacto lo fija la resolución, dentro de esa horquilla.

📌 Tema 6 · Los Funcionarios Públicos

80. Con relación a la Ley Orgánica 7/2021 y con carácter general, ¿cuál es el plazo máximo para la supresión de los datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes?

- A) Tres años.
- B) Dos años.

✓ **Veinte años.**

POR QUÉ

Conforme a la Ley Orgánica 7/2021, el plazo máximo general para la supresión de los datos personales por las autoridades competentes es de veinte años. Es un dato llamativo precisamente por su amplitud: no son dos ni tres años.

📌 Tema 26 · Protección de Datos Personales

81. Indique, según la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, ¿qué tipo de infracción es la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública:

- A) Leve.
- B) Grave.

✓ **Muy grave.**

POR QUÉ

Según la Ley Orgánica 4/2015, celebrar espectáculos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad pública es infracción muy grave. No la rebajes a grave ni a leve: el incumplimiento de la prohibición la sitúa en el escalón superior.

📌 Tema 14 · La Seguridad Ciudadana

82. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se reunirá:

- A) Al menos una vez al año.

✓ **Al menos dos veces al año.**

- C) Al menos una vez al trimestre.

POR QUÉ

El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se reúne al menos dos veces al año. Memoriza la periodicidad: dos sesiones anuales como mínimo, ni una vez al año ni una al trimestre.

📌 Tema 1 · El Derecho

83. Entre los principios generales de la acción preventiva de riesgos laborales está:

A) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

✓ **Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.**

C) Combatir los riesgos que se originan, adaptando la persona al puesto de trabajo.

POR QUÉ

Entre los principios generales de la acción preventiva de riesgos laborales figura evaluar los riesgos que no se puedan evitar. La protección colectiva prima sobre la individual y se debe adaptar el trabajo a la persona, por lo que los otros enunciados están invertidos.

📌 Tema 45 · La Prevención de Riesgos Laborales en la Seguridad Vial

84. La presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible corresponde al:

A) Subsecretario de Estado de Seguridad.

B) Subsecretario del Interior.

✓ **Ministerio del Interior.**

POR QUÉ

La presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible corresponde al Ministro del Interior. No al Secretario de Estado de Seguridad ni al Subsecretario del Interior, que ocupan otros puestos en su estructura.

📌 Tema 40 · La Inteligencia

85. En relación las “armas” y “armas de fuego” reglamentadas, cuya adquisición, tenencia y uso pueden ser autorizados o permitidos con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, dentro de la 7ª categoría encontramos:

A) Armas acústicas y de salvas.

✓ **Las armas de sistema “Flobert”.**

C) Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.

POR QUÉ

Las armas de sistema FLOBERT están en la categoría 7.ª del Reglamento de Armas, junto a las de inyección anestésica, las ballestas, las armas para lanzar cabos, los arcos y los fusiles de pesca submarina. Las armas blancas no prohibidas son categoría 5.ª, y por ahí se cuela el distractor.

📌 Tema 42 · Las Armas de Fuego

86. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta en relación con las disposiciones de la Ley 4/2015, de 27 de abril, de Estatuto de la víctima del delito?

✓ **Serán aplicables a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal.**

- B) Las víctimas residentes en España no podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en territorio de otros países de la Unión Europea.
- C) Para que sus disposiciones puedan ser aplicables a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España se exige que las mismas tengan residencia legal en la misma.

POR QUÉ

Según la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, sus disposiciones se aplican a las víctimas de delitos cometidos o perseguibles en España con independencia de su nacionalidad, de su edad y de si tienen o no residencia legal. No se exige residencia legal previa.

📌 Tema 22 · El Estatuto de la Víctima del Delito

87. Como miembro de la Policía Nacional es citado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía para realizar un reconocimiento médico. A este respecto, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?

- A) Los reconocimientos médicos requeridos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales son de obligada asistencia.

✓ **Las conclusiones de los reconocimientos médicos serán comunicadas a los responsables de la Dirección General de la Policía.**

- C) Los resultados de las pruebas realizadas en el reconocimiento médico serán comunicadas al funcionario a través de su responsable inmediato.

POR QUÉ

Conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, las conclusiones de los reconocimientos médicos se comunican a los responsables de la Dirección General de la Policía. No son de asistencia obligada en este supuesto ni se canalizan por el responsable inmediato.

📌 Tema 25 · Prevención de Riesgos Laborales en la Policía Nacional

88. Jennifer es colombiana y se encuentra trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, pero cuenta con permiso de residencia temporal. En aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social. ¿Qué tipo de infracción administrativa comete Jennifer?

✓ **Infracción leve.**

- B) Infracción grave.
- C) Infracción muy grave.

POR QUÉ

Jennifer tiene autorización de residencia temporal y lo que le falta es la autorización para trabajar por cuenta propia. Ese supuesto concreto está tipificado en el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000 como infracción LEVE. La infracción grave del artículo 53 se reserva a quien se encuentra irregularmente en España o trabaja sin contar con autorización de residencia.

📌 Tema 11 · Extranjería (II)

89. En relación con la nacionalidad, en el artículo 20 del Código Civil se establece que tienen derecho a optar la misma:

A) Aquellas cuyos parientes cercanos hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España.

✓ **Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.**

C) Aquellas cuyo padre o madre hubiere sido originariamente español y nacido en el extranjero.

POR QUÉ

El artículo 20 del Código Civil reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. No basta con tener parientes cercanos españoles ni se limita al supuesto del padre o madre nacido en el extranjero.

📌 Tema 1 · El Derecho

90. A Miguel, funcionario de policía, se le está instruyendo un expediente disciplinario por falta grave. ¿Cuál será el plazo máximo para que el instructor del expediente ordene la práctica de cuantas diligencias considere oportunas para su resolución?

A) 20 días.

✓ **15 días.**

C) 10 días.

POR QUÉ

En el procedimiento disciplinario por falta grave el instructor dispone de QUINCE DÍAS para ordenar la práctica de cuantas diligencias considere oportunas. Es uno de los plazos del expediente que más se confunde con los de veinte y diez días de otros trámites.

📌 Tema 6 · Los Funcionarios Públicos

91. Según la Ley 4/2015, los Abogados NO podrán dirigirse a las víctimas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas y que puedan constituir delito para ofrecerles sus servicios profesionales, hasta transcurridos:

A) 25 días desde el hecho.

B) 25 días desde que los servicios profesionales son solicitados por la víctima.

✓ **Esta prohibición quedará sin efecto si los servicios profesionales han sido expresamente solicitados por la víctima.**

POR QUÉ

Según la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, la prohibición de que los Abogados ofrezcan servicios a víctimas de sucesos con numerosas víctimas queda sin efecto si los servicios han sido expresamente solicitados por la propia víctima. No depende de plazos de días.

📌 Tema 22 · El Estatuto de la Víctima del Delito

92. En el ámbito del tribunal del Jurado, para declarar la culpabilidad del acusado son necesarios:

- A) 9 votos.
- B) 5 votos.

✓ **7 votos.**

POR QUÉ

En el Tribunal del Jurado, para declarar la culpabilidad del acusado son necesarios 7 votos de los nueve jurados. Para la no culpabilidad bastan 5 votos; por eso el umbral del veredicto de culpabilidad es más exigente.

📌 Tema 3 · Constitución Española (II)

93. Los asientos del libro-registro de identificaciones que se tienen en las dependencias policiales a que hace referencia el artículo 16.2 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, se cancelarán de oficio:

- A) Al año.

✓ **A los 3 años.**

- C) A los 5 años.

POR QUÉ

Los asientos del libro-registro de identificaciones del artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015 se cancelan de oficio a los 3 años. No es al año ni a los 5 años: la cancelación automática se produce a los tres años.

📌 Tema 14 · La Seguridad Ciudadana

94. Según el Acervo Schengen un ciudadano francés que llegue al aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Bolivia:

✓ **Pasará un control sistemático.**

- B) Pasará una inspección minuciosa.
- C) Pasará una inspección mínima.

POR QUÉ

Según el Acervo Schengen, un ciudadano francés que llega a Madrid-Barajas procedente de Bolivia pasa un control sistemático, propio de quien cruza una frontera exterior de la Unión. No procede la inspección mínima, reservada a otros supuestos de circulación interior.

📌 Tema 4 · La Unión Europea

95. El delito de lesiones al feto según nuestro Código Penal, puede darse por:

✓ **Por imprudencia grave.**

- B) Por Imprudencia menos grave.
- C) Sólo por dolo.

POR QUÉ

El delito de lesiones al feto del Código Penal puede cometerse por imprudencia grave. No basta la imprudencia menos grave y tampoco se limita a la comisión dolosa; la imprudencia grave es la modalidad expresamente prevista.

📌 Tema 17 · Penal Especial I

96. Carmen va a pasar las navidades a una casa antigua familiar, al llegar se da cuenta de que no tiene luz y decide ponerse en contacto con su sobrino Juan, el “manitas” de la familia, Juan, tras realizar distintas alteraciones en los cables exteriores e instalar un dispositivo cerca de los contadores, consigue arreglarlo, sin darse cuenta de que se ha enganchado a la luz de la vecina. ¿Podría darse un delito de defraudación de fluido eléctrico?

✓ **No, se necesita dolo.**

- B) Si, se ha instalado un dispositivo con el fin de “engancharse” a la luz y es un beneficio propio.
- C) Si, además de la anterior, causa un perjuicio económico a la casa vecina.

POR QUÉ

No hay defraudación de fluido eléctrico porque el delito exige dolo y aquí la conexión se produjo sin que el autor se diera cuenta. Sin intención de defraudar no se cumple el tipo, aunque exista un perjuicio económico real al vecino.

📌 Tema 45 · La Prevención de Riesgos Laborales en la Seguridad Vial

97. Según la orden INT/859/2023, que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, ¿a qué unidad está adscrito el Interlocutor Policial Nacional Sanitario?

- A) Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
- B) Unidad de Protección Socio Sanitaria.

✓ **Unidad Central de Seguridad Privada.**

POR QUÉ

Conforme a la Orden INT/859/2023, el Interlocutor Policial Nacional Sanitario está adscrito a la Unidad Central de Seguridad Privada. Es un dato organizativo concreto de la estructura de la Dirección General de la Policía que conviene fijar tal cual.

📌 Tema 8 · La Dirección General de la Policía

98. A tenor de lo dispuesto en el texto de la Carta Magna, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:

A) La libertad, la solidaridad y la justicia.

✓ **La libertad, la igualdad y la justicia.**

C) La libertad, la solidaridad y el pluralismo político.

POR QUÉ

A tenor de la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad y la justicia, junto con el pluralismo político. El distractor sustituye la igualdad o la justicia por la solidaridad.

📌 Tema 2 · Constitución Española (I)

99. La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurren en cada caso y su vigencia no excederá de:

A) Dos años.

B) Tres años.

✓ **Cinco años.**

POR QUÉ

La expulsión conlleva prohibición de entrada en territorio español por un periodo que se gradúa según las circunstancias y cuya vigencia no excederá de cinco años. No lo confundas con los topes de dos o tres años.

📌 Tema 11 · Extranjería (II)

100. ¿Cuál de estas frases está escrita correctamente?

A) Los hechos acaecidos ayer no han echo más que crear confusión.

✓ **Durante la conciliación, fuimos capaces de hallar la solución del problema.**

C) En la feria de arte habian muchas personas admirando las obras expuestas.

POR QUÉ

La correcta es «Durante la conciliación, fuimos capaces de hallar la solución del problema». Las otras dos llevan errores clásicos: «no han echo» debe ser «hecho» (del verbo hacer, con hache), y «habían muchas personas» debe ser «había», porque «haber» impersonal no concuerda con el complemento y va siempre en singular.

📌 Tema 37 · La Ortografía de la Lengua Española



Apúntate gratis en la app de BluCop

Este examen online con corrección automática y nota real, simulacros ilimitados, temario completo y psicotécnicos. Disponible para Android y para Apple.

blucop.es · [escanea el código para empezar](#)

